

הרצאה בנושא תקן 21 ותקן 21.1

הערכת כדאיות כלכלית בעסקאות פינוי - בינוי

משרד שמאות מקרקעין

רובל & אסולין & אשכנזי

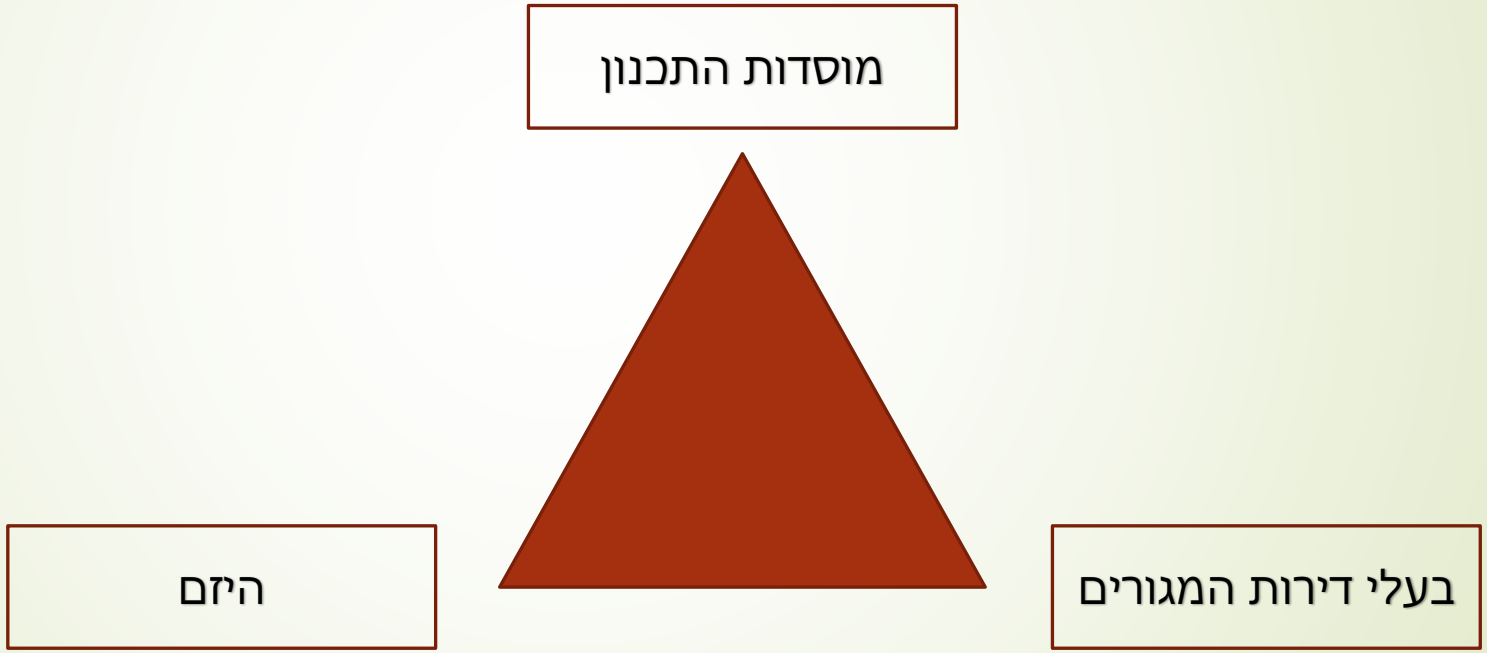
מטרת התקן:

"קביעת רמת פירוט מזערית והנחיות מקצועיות בשומות מקרקעין, המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי בינוי".

כך שיבוצע איזון האינטרסים של המעורבים בפרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי המהווים:

1. מוסדות התכנון.
2. היזם.
3. בעלי הדירות.

מצד אחד מוסדות התכנון רוצים להגיע לתכנון עירוני מיטבי, מצד שני היזם מעוניין להביא את רווחי הפרויקט למיקסום האפשרי ואילו מצד שלישי בעלי הדירות רוצים לקבל את התמורה הגדולה ביותר מהיזם.



תקן מס׳ 21.1 – כולל שלושה חלקים כדלקמן:

- חלק א׳: שומת מקרקעין לצורך בדיקת כדאיות כלכלית לתכנית מוצעת לפינוי בינוי.
- חלק ב׳: שומת מקרקעין לצורך בדיקת התמורה לבעלי דירות אופייניות בעסקת פינוי בינוי, לפי סעיף 2א לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) ולתקנות מכח חוק פינוי ובינוי.
- חלק ג׳: שומת מקרקעין הנערכת לצורך בדיקת הכדאיות הכלכלית של התמורה בגין דירה מסוימת במקבץ פינוי בינוי.

חלק א' - בדיקה שמאית כלכלית לתכנית מוצעת לפינוי בינוי עפ"י תקן 21.1

תיאור המתחם לרבות קביעת שטחי הבנייה הקיימים ויתרת זכויות בנייה במידה וקיימות

בניית פרוגרמה תכנונית לאפשרויות הבינוי בהתאם למידע תכנוני קיים

קביעת אומדן חזוי של פדיון היזם

קביעת אומדן תקציבי לעלות הקמת הפרויקט

אומדן רווח יזמי -
רווחיות צפויה לפרויקט

תיאור המתחם לרבות קביעת שטחי הבנייה הקיימים ויתרת זכויות בנייה – במידה וקיימות

- יש לקבוע את שטחי הדירות הקיימות במתחם הנכללות בפרויקט.
- על פי רוב, מדובר במתחמים ישנים ועל כן קיים קושי באיתור היתרי הבנייה המהווים אינדיקציה בעלת רמת עצימות גובהה ביותר לעניין שטחי הדירות הקיימות.
- על פי רוב, קיימים שטחים שנבנו כאשר אין בנמצא היתר בנייה כדין.
- השתלטויות בעלי דירות על שטחים משותפים (לדוגמה גינות משותפות שסופחו לדירות פרטיות בקומת הקרקע, השתלטות על מקלטים, גגות וכו').
- יתרת זכויות בנייה קיימות – אם מכח תכניות להרחבות ואם מכח התקנות הקיימות.

נקודות אלו מביאות למחלוקות בין בעלי הדירות ובין היזם כאשר יש לזכור שעל היזם לערוך הסכם פינוי בינוי לפיו כלל הדיירים מקבלים בצורה שוויונית תמורה אחידה ועצם ההשתלטות על שטחים ציבוריים מהווה גורם מעכב.

בניית פרוגרמה תכנונית לאפשרויות הבינוי בהתאם למידע תכנוני קיים

- בניית הפרוגרמה נערכת על ביסוס המדיניות של הוועדה המקומית/מחוזית, קרי, אומדן של זכויות בנייה צפוי.
- התפלגות השימושים שיאושרו בהתאם לזכויות הבנייה הצפויות (מגורים/מסחר/תעסוקה/דיור להשכרה/מלונאות וכו').
- בבניית הפרוגרמה יש להביא בחשבון את שטח החלקות במצב התכנוני טרם התכנית וצפי של הפרשות בקרקע לצורכי ציבור.
- יש להביא בחשבון אפשרות טכנית להפרשות מבונות בתוך הבניינים המוצעים – דבר בעל השלכה כלכלית על היזם ועל טיב הדירות המוצעות (המשמעות היא לגור מעל גן ילדים/משרדי עירייה/בית כנסת וכו').

קביעת אומדן חזוי של פדיון היזם

- התמורה לדיירים תהיה דירה חדשה הכוללת מרפסת, מחסן וחנייה – ככלל שטח הדירה החדשה יהיה כשטח הדירה הקיימת עפ"י היתר בתוספת 0 מ"ר, 12 מ"ר ו – 25 מ"ר.

  שווי דירות אלו לא מהוות חלק מהפדיון המחושב של היזם!!!.

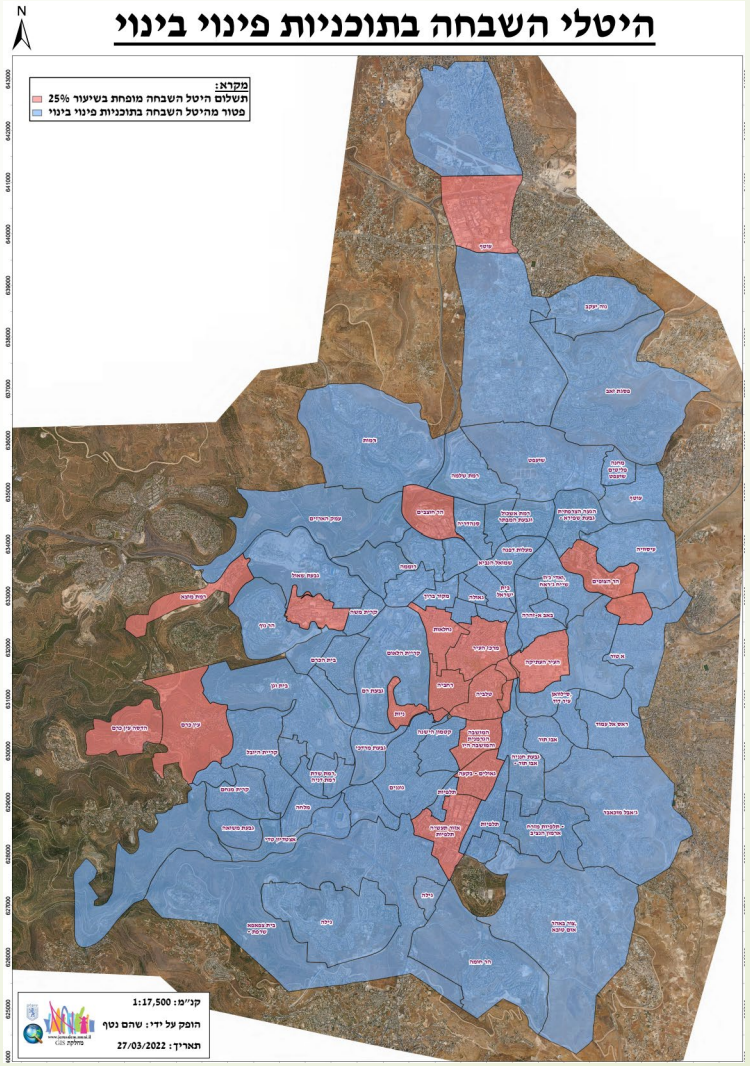
- אומדן פדיון ליזמים מהווה את סך ההכנסות הצפויות בפרויקט לשטחים שנותרים ליזם לאחר מתן שטחי התמורה לדיירים.

- יש לאמוד את השווי הצפוי בהתאם לתכנון החדש המוצע, קרי, יח"ד חדשות הכוללות חנייה, מחסן ומרפסת.

קביעת אומדן תקציבי לעלות הקמת הפרויקט

- הוצאות תכנון (הן בשלב הכנת התכנית בניין עיר והן בשלב היתר הבנייה מכוחה).
- עלויות בנייה ישירה.
- אגרות בנייה.
- עלות בלתי נצפה מראש.
- הוצאות הנהלה וכלליות.
- דיור חלוף במקרה של פינוי בינוי.
- הוצאות מימון.
- מס רכישה (על חלק מהתמורה המחושבת לדיירים).
- הוצאות אחרות (עמלות ערבות חוק מכר לדירות הבעלים, ערבות מיסוי, ערבות הליכים משפטיים ועמלות ערבות חוק מכר לדירות היזם).
- חיבור חשמל וגז.
- הריסה והטמנה של הבינוי הקיים.
- העברות המטלטלין של המפונים.
- מפקח דיירים.
- היטל השבחה (בחלופות וכיום בהתאם להחלטת העירייה רק על חלקים בעיר וגם מחצית בלבד על רכיב המגורים).

להלן מפת העיר המסומנת לפטור מלא מתשלום היטל השבחה/תשלום מחצית (25% מההשבחה) בירושלים



רווח יזמי של הפרויקט

- הרווח היזמי הוא המנה המתקבלת מחילוק סך ההכנסות מהמיזם בסך ההוצאות למימושו.
- רווח יזמי מבטא את התמורה הראויה המגיעה ליזם עבור הסיכון שהוא לוקח על עצמו, עבור הפסד התשואה האלטרנטיבית להונו העצמי ועבור יגיע כפיו האישי.
- בבדיקה בשלבי התכנון מקובל היום רווח יזמי **בשיעור 20% -18%.**

חלק ב' - בדיקה התמורה לבעלי הדירות בעסקת פינוי בינוי

הבדיקה נועדה לבחון האם העסקה שהוצעה לבעלי הדירות במתחם היא כדאית כלכלית ובאילו תנאים העסקה תיחשב כדאית כלכלית.

<u>עקרונות לבדיקת התמורה לבעלי הדירות:</u>

- מפתח התמורה לבעלי הדירות יהיה אחיד.
- היזם יישא בכל הוצאות בעלי הדירות הקשורות לתכנית פינוי בינוי (הוצאות העברה, תשלום שכר דירה וכו') למעט חובות שחלים על בעלי הדירות באופן אישי שלא בגין התכנית המוצעת.
- ככלל התמורה לבעל דירה הינה דירה חדשה, לפחות בשטח הדירה הקיימת, לרבות כיסוי כלל העלויות הכרוכות במיזם ותשלום עבור חברת ניהול.
- מצא השמאי כי הרווח היזמי גבוה מהרווח היזמי הראוי כאמור, יבדוק ויחווה דעתו בדבר הצורך להביא את הדבר לידי ביטוי בבחינת הכדאיות הכלכלית של העסקה שהוצעה לבעלי הדירות.
- לא עלה הרווח היזמי על הרווח היזמי המקובל יראו בתמורה המפורטת לעיל כתמורה סבירה.

חלק ג – בדיקת כדאיות כלכלית של התמורה בגין דירה מסוימת במתחם פינוי בינוי

הבדיקה נועדה לבחון האם לדירה מסוימת מאפיינים המצדיקים תמורה חורגת עודפת ממפתח התמורה האחיד שנקבע לדירה אופיינית תחת בחינת הפרמטרים של מאפייני הדירה הבאים:

1. שטח הדירה.
2. הצמדות המשפיעות על שווי הנכס.
3. מיקום הדירה.
4. ככלל יובא בחשבון שיפוץ פנימי משמעותי שנעשה עד 7 שנים מלפני המועד הקובע.
5. זכויות נוספות או תועלות כלכליות אחרות המיוחסות לדירה הפרטנית בהשוואה לדירה אופיינית מסוגה.

להלן חלקים רלוונטיים של דוגמא להסכם פרויקט התחדשות עירונית של היזם מול בעלי הדירות:

מהות ההסכם: הסכם לביצוע פרויקט בניה מסוג פינוי בינוי ו/או בינוי פינוי במתחם המקרקעין כהגדרתו לעיל (להלן: "**הפרויקט**"). הרחבת הפרויקט לבניינים נוספים תהיה אך ורק בהסכמת הנציגות והמנהלת.

עד לתחילת ביצועו של הפרויקט נשוא ההסכם, היזם מתחייב כי ככל ובניין/ים במתחם יוכרזו ע"י הרשויות "כמבנה מסוכן" - אזי היזם יפעל לאלתר ועל פי כל דין כדי להביא לביטול ההכרזה ו/או הצו הנ"ל, ובכלל זאת יפעל מטעם הבעלים ועל חשבונו להסרה ו/או לתיקון של כל מפגע או ליקוי ויקיים כל דרישה חוקית, על מנת לבטל או להסיר את ההכרזה ו/או הצו. כן מובהר, כי ככל והיזם יישא בעלויות הנובעות מביטול ו/או הסרת ההכרזה ו/או הצו כאמור, טרם מתן היתר בניה - אזי הוא לא יורשה לדרוש שיפוי ו/או החזרים מהבעלים, אף אם הפרויקט לא יבשיל לכדי ביצוע.

הממכר:

4.1 היזם יהיה זכאי לקבל את זכויות הבעלות בחלקו היחסי במקרקעין (לרבות רישום הערות אזהרה לטובת רוכשי הדירות מטעמו) רק כנגד מסירת כלל דירות הבעלים החדשות ואישור אכלוס.

4.2 הגג העליון, וכן זכויות בניה שלא ינוצלו במסגרת הפרויקט ו/או זכויות בניה עתידיות יהוו רכוש משותף.

תמורות:

5.1 הבעלים יהיו זכאים לדירה חדשה בבנייי/נים החדש/ים, הגדולות ב - ___ מ״ר ביחס לשטח דירתם הנוכחית (ולא פחות מ-35 מ״ר) שייקבע בהתאם למדידה שתיערך בפועל על ידי מודד מוסמך (מדידה על פי צו המכר), כולל שטחי מרפסות שנסגרו עם השנים וסופחו לשטחי הדירות הקיימות ושטחים שהתווספו לדירות הקיימות בהיתר בניה כדין (אף אם אלו לא רשומים בלשכת רישום המקרקעין) ותיעשה עוד לפני החתימה על הסכם ההתקשרות.

כמו כן, לדירה החדשה יוצמדו ההצמדות הבלעדיות הבאות:

- מרפסת שמש אחת (עם יציאה מהסלון הכוללת נק׳ מים, גז, חשמל ותאורה) בשטח של 12 מ״ר לפחות.

  נדרש כי מרפסת השמש תהיינה מרפסת סוכה (כהלכתה) (במקרה של חוסר אפשרות בבניית מרפסות סוכה בכמות מספקת לכל דירות הבעלים עקב אילוצי תכנון מחייבים, יינתן לבעלים מהם נגרעה מרפסת הסוכה תוספת שטח למרפסת הדירה החדשה, כך שעל כל מ״ר מרפסת סוכה שנגרע, יקבלו הבעלים הנ״ל תוספת שטח של 2 מ״ר למרפסת הדירה החדשה.
- מחסן בשטח שלא יפחת מ- ___ מ״ר (נדרש כי שטחי המחסנים לא יפחתו מ-8 מ״ר (בעל יחידה אשר יש בבעלותו מחסן - יהא זכאי, לבחירתו, למחסן נוסף ובסה״כ ל-2 מחסנים שיוצמדו ליחידתו או לזיכוי על שווי המחסן הקיים, לפי סעיף 5.6 להלן – לרבות בשילוב של השניים).
- חניה אחת לפחות (קונבנציונאלית, שלא במכפיל או במתקן רובוטי – כמו כן, תוכנס הוראה בהסכם לפיה הבעלים לא יישאו בעלויות תחזוקת ועלויות השימוש החניות שייבנו במכפילים ו/או במתקן חניה רובוטי, ככל והיזם ישלב חניות כאלו עבור יחידותיו).
- בחלק מהבניינים הקיימים במתחם לדיירים פול חניות משותף קיים שבשימושם הבלעדי. בעלי הדירות מבקשים לקבל את שווי החניות הנ״ל, כפי שיקבע ע״י שמאי מוסכם, בהתאמה לכל בניין בו מצויות חניות כאמור, באמצעות שירותי בניה לשדרוג המפרט ו/או שדרוג הדירה – וזאת מעבר להצמדת חניה אחת רגילה לכל דירה. לדוגמא ככל ולבניין קיים בן 12 יח״ד קיימות 6 מקומות חניה, ושווי מקום חניה קיים יקבע על סך 50,000 ₪, כלל בעלי היחידות הקיימות בבניין זה יהיו זכאים לסך כולל של 300,000 ₪ בחלוקה שווה ביניהם. יש להתייחס האם מאושר או לא, וככל

תפקיד השמאי מטעם הדיירים בפרויקט

מטרת שמאי מקרקעין מטעם הדיירים הנה לשמור על זכויות הדיירים בתהליך המורכב והסבוך שעתידי לעבור וכוללת בין היתר כלהלן:

1. בחינת סבירות התמורה המוצעת לדיירים.
2. בחינת השווי שנקבע לצורך מתן ערבויות חוק מכר לדירות הבעלים המפונות.
3. בחינת דמי השכירות המוצעים ביחס לדמי שכירות בסביבת הנכס ולצורך קביעת ערבות.
4. דירוג דירות הבעלים – לצורך קביעת מדרג בחירת הדירות החדשות, ככל שדירות הבעלים במצב הנכנס טובות יותר, כך ימוקמו בראש הרשימה ויהיו זכאים לבחור ראשונים מתוך מקבץ דירות התמורה המוצעות לדיירים.

   הבחינה תעשה בהתאם לכללי השמאות המקובלים (קומה, כיווני אוויר, מצב פיזי וכו').
5. ייעוץ לבעלים במחלוקות מול היזם לעניין שווי מ"ר בנוי - במקרה של הפחתת שטח דירת התמורה מהמוסכם - שווי מקום חניה, שווי מ"ר מרפסת וכו'

מחלוקות בין הדיירים ליזם

<u>בהליך גיבוש ההסכם יכול ויועלו המחלוקות הבאות:</u>

1. תמורה נמוכה ביחס לצפייה של הדיירים – בסיטואציה כזו מומלץ לבחון את כדאיות הפרויקט, בהתאם לכדאיות זו לבדוק האם קיים מקום לשינוי התמורה.
2. התייחסות לזכויות בנייה בלתי מנוצלות – מבחינת הדיירים זכויות אלו מהוות חלק מהדירה הקיימת ועל כן מבקשים לקבל תמורה בגינה, מנגד היזם לא רואה בהם תרומה לשווי הדירות הקיימות ומכאן שלא מוכן לתת תמורה בגינן.
3. דמי שכירות ותקופת השכירות – תקופת השכירות צריכה להיות מינימום תקופת הבנייה – לדעתי יש מקום לדרוש חודש מעבר למסירת הדירה לצורך התארגנות של הדייר (כגון התקנת ארונות וסידור הדירה) מבלי שהדייר ישלם על כך.
4. דמי ניהול – עקב הבינוי המודרני וועד הבית גודל בצורה משמעותית ולא לכולם היכולת לשאת בעלות זו, קיימים מספר מנגנונים לטיפול בנושא.
5. הובלה – מדירות הבעלים וחזרה, מבחינת היזם הנה מתן הובלה בסיסית שאינה כוללת פירוק והרכבת רהיטים כגון מיטות וארונות, יש להטמיע בצורה מסודרת נושא זה.
6. סטנדרט בנייה – לרוב היזם מתחייב כי סטנדרט הבנייה יהיה זהה לסטנדרט הבנייה של הדירות המשווקות על ידו ובכך קיימת השוואה של סטנדרט הבנייה. מצד שני בהליך המו"מ ניתן להשתמש בכלי זה על מנת לשפר את הצעת היזם כגון תוספת מזגנים, ארונות אמבטיה, מקלחונים וכיו"ב לדירות התמורה.
7. דרישת תמורה בגין שטחים שלא נמצאו בגינן היתר בנייה – בנקודה זו מומלץ להיצמד לתמורה אחידה ולא לתת ביטוי לנושא זה.
8. קביעת שטח דירה קיימת במקרה שאין היתר בנייה – יש להגיע להסכמה על שיטת חישוב השטחים שתהיה זהה הן לדירת התמורה והן לדירות הבעלים המקורית.

תודה על ההקשבה!

רובל אסולין אשכנזי
שמאות מקרקעין | ליווי פרויקטים | ייעוץ כלכלי